liền bỏ vào buồng nằm. Khi đi vào buồng, Thắng nghe Lanh bảo nếu Thắng cứ như vậy, không bỏ rượu thì Lanh sẽ chết cho Thắng phải ân hận; mỗi khi hai vợ chồng cãi nhau, Lanh thường dọa sẽ tự vẫn nên Thắng cứ mặc kệ và đi vào buồng ngủ. Thắng rất ân hận vì đã không ngăn cản Lanh kịp thời.

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã đề nghị Luật sư tiến hành xét hỏi đối với bị cáo Thắng.

Câu hỏi 7 (1 điểm): Anh chị sẽ xét hỏi như thế nào trong tình huống trên?

Tình tiết bổ sung

Trong phần tranh luận, Kiểm sát viên đã cho rằng lời khai tại phiên tòa của bị cáo Thắng là sự ngoan cố không chịu nhận tội và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm đ, h, k khoản 1 Điều 48 BLHS khi quyết định hình phạt đối với bị cáo.

Câu hỏi 8 (1 điểm): Anh chị hãy đối đáp lại ý kiến trên của Kiểm sát viên?

Tình tiết bổ sung

Hội đồng xét xử đã áp dụng điều khoản mà anh chị xác định ở câu hỏi 1 và điểm h, k khoản 1 Điều 48 BLHS xử phạt Nguyễn Chiến Thắng 3 năm tù.

Câu hỏi 9 (1 điểm): Anh chị hãy soạn thảo giúp Nguyễn Chiến Thắng đơn kháng cáo đối với bản án trên?

Tình tiết bổ sung

Tòa án cấp phúc thẩm đã nghiên cứu hồ sơ và mở phiên tòa phúc thẩm trong thời gian luật định.

Câu hỏi 10 (1 điểm): Anh chị hãy nêu những ý chính trong bài bào chữa cho Nguyễn Chiến Thắng tại phiên tòa phúc thẩm?

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)

MÃ SỐ ĐỀ THI

LSHS/TN – 13/240

Câu 1: Tội bức tử: K1 Đ 111.

Ý kiến : Tội bức tử: K1 Đ 100 BLHS (không phải đ 111)

Câu 2: Trao đổi:

- Đề nghị CQĐT điều làm rõ về tình trạng tâm thần của chị Lanh trong quá trình chung sống

- Đề nghị cho tại ngoại

Ý kiến : theo tôi không nên dưa vấn đề tâm thần ngay ở câu nầy vì các tình tiết vụ án cho thấy anh Thắng thường xuyên ngược đãi vợ. Điều này dễ gây cái chết đối với phụ nử có tâm lý mềm yếu. Do đó chỉ nên trao đổi với cơ quan điều tra về việc thả anh Thắng ra, không cần thiết tạm giữ 3 ngày vì việc tạm giữ, tạm giam chỉ để ngăn chặn tội phạm hoặc có căn cứ bị can sẽ gây khó khăn cho công tác điều tra hoặc sẽ tiếp tục phạm tội (đ 79 BLTTHS). Tình trạng hiện tại của anh Thắng không nằm trong các trường hợp trên nên đề nghị trả tự do và dùng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để thuận lợi cho công việc điều tra.

Câu 3: